

3-3

건설공사 휴일(일요일) 근무에 관한 사항

1. 업무 개요

본부 ◆◆◆◆처 □□□□부는 ♠♠시 A구역, B구역, C구역 내 ♣♣ 처리분구 외 x개 처리분구의 하수도 설치를 통해 발생 하수를 적정 처리하여 수질개선 및 쾌적한 생활환경 조성으로 지역주민 보건위생 향상에 기여하고자 ‘♠♠시 ☒☒☒☒ 정비사업¹⁾을 추진하고 있다.

2. 판단 기준

「건설기술진흥법」 제65조의2(일요일 건설공사 시행의 제한)에 따르면 건설사업자는 발주청이 발주하는 건설공사를 시행하는 때에는 긴급 보수·보강 공사 등 대통령령으로 정하는 경우로서 발주청이 사전에 승인한 경우를 제외하고는 일요일에 건설공사를 시행해서는 아니 된다.

같은 법 시행령 제103조의2(일요일 건설공사 시행 제한의 예외)에서는 법 제65조의2 본문의 “긴급 보수·보강 공사 등 대통령령으로 정하는 경우”를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 정하고 있다.

1. 사고·재해의 복구 및 예방과 안전 확보를 위하여 긴급 보수·보강 공사가 필요한 경우
2. 날씨·감염병 등 환경조건에 따라 작업일수가 부족하여 추가 작업이 필요한 경우
3. 교통·환경 등의 문제로 평일 공사 시행이 어려운 경우
4. 공법·공사의 특성상 연속적인 시공이 필요한 경우
5. 민원, 소송, 보상 문제 등 건설사업자의 귀책사유가 아닌 외부 요인으로 인하여 공정이 지연된 경우
6. 도서·산간벽지 등 낙후지역의 10일 미만의 단기공사로서 짧은 시일 내에 공사를 마칠 필요성이 크다고 인정되는 경우

1) 총사업비: xx,xxx백만원, 도급공사비: xx,xxx백만원, 공사기간: 20xx. x. x.~20xx. x. xx., 시공사: xx건설(주)
사업내용: 하수관로 L= xx.xkm, 배수설비 x,xxx가구, 펌프장 xx개소 등

이에 국토교통부는 「공공공사 일요일 휴무제」를 시행(‘20.12.13.)하고 일요일 공사는 안전이 확보된 경우에만 제한적으로 승인하도록 안내하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

‘♠♠시 ☒☒☒☒ 정비사업’ 현장사무실에 대한 2022. 9. 7. 불시 점검을 통해 현장사무실에 비치되어 있는 휴일작업승인서 및 작업일보를 검토 한 결과, 점검일을 기준으로 20xx. x. x.부터 매주 일요일 휴일작업 승인 및 실제 작업을 시행하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나 시공사에서 제출한 휴일작업 계획서의 휴일근무 사유는 “원활한 공정관리를 위해 휴일작업을 수행”으로, 현장 감독관실에서는 「건설기술진흥법 시행령」에 따른 “일요일 건설공사 시행 제한의 예외” 해당 여부를 확인하지 않고 관행적으로 승인하여 매주 일요일 작업을 실시하였다.

또한, [그림 2]와 같이 시공사에서 제출한 휴일작업 요청 및 승인서의 근무자수보다 작업일보의 근무자수가 많음에도 휴일작업 변경승인을 받지 않는 등 휴일작업 승인 및 관리업무가 미흡하였다.

[그림 2] 휴일작업 요청 및 승인서와 작업일보 근무자수 비교

xx건설(3인), yy건설(3인) ※ 휴일 작업요청 및 승인서(20xx.x.x.(x))	xx건설(4인), yy건설(4인) ※ 작업일보(20xx.x.x.(x))
---	--

3. 관계부서 의견 및 검토결과

‘♠♠시 ▣▣▣▣ 정비사업’의 휴일작업은 실제 「건설기술진흥법 시행령」 제 103조의2(일요일 건설공사 시행 제한의 예외) 중 “3. 교통·환경 등의 문제로 평일 공사 시행이 어려운 경우”에 해당되어 시행하였으나, 관행적으로 사용중인 ‘야간 및 휴일 작업요청 및 승인서’ 양식에는 “일요일 건설공사 시행 제한의 예외” 해당 여부를 검토하는 항목이 없음을 확인하였으며, 추후 휴일작업 시행 시 “일요일 건설공사 시행 제한의 예외” 해당 여부 확인 및 검토내용을 수록하여 승인하겠음. 또한, 시공사가 제출한 휴일작업 요청 및 승인서와 작업일보의 근무자수가 다를 경우 ‘작업요청 및 승인서’를 다시 제출받은 후 휴일작업을 시행토록 하겠음

4. 조치할 사항 경영기획본부장(인재경영처장)은 건설공사 휴일(일요일) 근무에 관한 승인 및 관리업무를 소홀히 한 ▢▢▢▢본부 ◆◆◆◆처 ▣▣▣▣부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주 의】